МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 02 дугаар сарын 08 № 02/07 Улаанбаатар хот

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН САЙНЦАГААН СУМЫН
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ГОВИЙН ИРЭЭДҮЙ
ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ
О.ЭРДЭНЭТӨГС ТАНАА

Комисс Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын Ерөнхий боловсролын Говийн ирээдүй цогцолбор сургуулийн дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүдийн Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд 2023 оны 10 дугаар сарын 12-13-ны өдрүүдэд баталсан удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт хийлээ.

Хяналт шалгалтыг дотуур байрын нөхцөл байдалтай танилцах, сургуулийн удирдлага, дотуур байр хариуцсан албан тушаалтнаас тайлбар авах, холбогдох баримт бичгийг гаргуулан авч, дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд хяналт шалгалтаар дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын Ерөнхий боловсролын Говийн ирээдүй цогцолбор сургуулийн дотуур байр нь 3 давхар бөгөөд 2009 онд 80 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтайгаар ашиглалтад оржээ. Дотуур байр нь 2023-2024 оны хичээлийн жилд байрын багш 1, жижүүр 2, тогооч 2 гэсэн орон тоотойгоор нийт 75 хүүхэд хүлээн авч, үйл ажиллагаа явуулж байна. Байрын хүүхэд амьдрах өрөөнүүдийн цонх нь томоор нээгддэг, гадна хамгаалалтгүй, хүүхэд унаж бэртэх эрсдэлтэй, тус бүр 15.75 метр квадрат талбайтай 2 өрөөнд зургаан хүүхдийн ор байрлуулан тохижуулж, хүүхдүүдийг оруулсан нь хүүхэд хичээл, гэрийн даалгавар хийхэд шаардлагатай ширээ, сандал тавих зайгүй, талбайн хэмжээг тооцоход нэг хүүхдэд 2.625 метр квадрат талбай оногдож байгаа нь MNS 6781:2019, “Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага” стандартын 5 дугаар зүйлийн 5.3.1 дэх заалтад “Амьдрах өрөөний нэг хүүхдэд ногдох талбайн хэмжээ 4м^2-аас багагүй байна”, 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэгт “Дотуур байрын 50 хүртэл хүүхэд тутамд нэг багш ногдоно. Хэрэв дотуур байр нь 51-100 хүүхэдтэй бол 2 багш, ... ноогдохоор тооцно”, мөн зүйлийн 7.9 дэх хэсэгт “Дотуур байр бүрд 4 ээлжийн жижүүр ажиллана. ...”, 9 дүгээр зүйлийн 9.7 дахь хэсэгт “Барилгын цонх, хаалга бүрэн ажиллагаатай, түгжээтэй, хөшигтэй байна” гэсэн шаардлагатай тус тус нийцэхгүй байна.

2.Хяналт шалгалтын явцад сургуулийн дотуур байрын гадна, доторх нөхцөл байдалд үзлэг хийхэд дотуур байрын эзэмшил газарт цэцэрлэгжүүлэлт хийгдээгүй, үүдний хэсэгт халтиргаа, гулгаа үүсэхээс хамгаалсан шалавчгүй, барилгын гарц,

15007065

орц босготой, шаардлага хангасан тэргэнцэрийн зориулалттай налуу зам байхгүй, хөгжлийн өрөөтэй боловч бүрэн тохижуулаагүй, алжаал тайлж, чийрэгжүүлэх, эмчийн үзлэг хийхэд зориулсан өрөө байхгүй байгаа нь MNS 6781:2019, "Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага" стандартын 5 дугаар зүйлийн 5.1.2 дахь заалтад "Сургуулийн болон дотуур байрын эзэмшил газрын 25 хувиас багагүй хэсгийг зүлэгжүүлж, мод тарьж, цэцэрлэгжүүлнэ", мөн зүйлийн 5.2.2 дахь заалтад "Дотуур байрын үүдний хэсэгт халтиргаа, гулгаа үүсэхээс хамгаалсан шалавч, барилгын орц, гарц нь босогүй, MNS 6055 стандартын шаардлагыг хангасан тэргэнцрийн зориулалтын замтай байна", мөн зүйлийн 5.6 дахь хэсэгт "Хүүхэд хөгжлийн өрөөний талбайн хэмжээ нь 30 м2-аас доошгүй байна. Өрөөг хөгжим, зурагт, компьютер, буйдан, хүүхдийн сэтгэхүй, оюун ухаан хөгжүүлэх төрөл бүрийн тоглоом, шаардлагатай бусад эд зүйлсээр хангана.", мөн зүйлийн 5.9.1 дэх заалтад "Алжаал тайлж, чийрэгжүүлэх, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, эмчийн үзлэг хийхэд зориулсан, 12м^2-аас доошгүй талбайтай өрөөтэй байна" гэж заасныг тус тус хангаагүй байна.

3.Дотуур байрын нэг давхрын хоёр өрөөнд шинэ сургуулийн барилгад ажиллаж байгаа ажилтнуудыг байрлуулсан нь MNS 6781:2019, "Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага" стандартын 9 дүгээр зүйлийн 9.2 дахь хэсэгт "Эцэг, эх, асран хамгаалагч нь хүүхэдтэйгээ уулзахаас бусад тохиолдолд гадны хүнийг түр болон байнга байрлуулахыг хориглох" гэж заасныг зөрчиж байна.

Иймд хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Хүүхдийн амьдрах өрөөний цонхонд аюулгүй байдлыг хангасан хамгаалалт тор хийх;

2.MNS 6781:2019, "Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага" стандартын 5 дугаар зүйлийн 5.3.1 дэх хэсэгт заасны дагуу хүүхдийн амьдрах өрөөний нэг хүүхдэд ногдох талбайн хэмжээг 4м^2-аас багагүй байхаар зохицуулалт хийх;

3.MNS 6781:2019, "Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага" стандартын 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.9 дэх хэсэгт заасантай нийцүүлэх, дотуур байрын багш, ээлжийн жижүүрийн орон тоог нэмэгдүүлэх;

4.MNS 6781:2019, "Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага" стандартын 5 дугаар зүйлийн 5.1.2, 5.2.2, 5.6, 5.9.1 дэх заалтыг тус тус хэрэгжүүлж гадна талбайд мод тарих, стандартын налуу зам хийх, хүүхэд хөгжлийн өрөөг хөгжим, зурагт, компьютер, буйдан, хүүхдийн сэтгэхүй, оюун ухаан хөгжүүлэх төрөл бүрийн тоглоомоор хангах, алжаал тайлж, чийрэгжүүлэх, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, эмчийн үзлэг хийхэд зориулсан өрөөг шинээр байгуулах;

5.MNS 6781:2019, "Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага" стандартын 9 дүгээр зүйлийн 9.2 дахь хэсэгт заасныг хатуу мөрдөх, дагуу гадны хүнийг гаргаж, хүүхэд эрүүл өсөж бойжих, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх.

Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлтийг гаргаж, нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай

хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлэхийг мэдэгдье.

ГИШҮҮН Ж.ХУНАН